

1587493-79.2022.8.26.0224

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Clávio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... suficiente para imputar a prática do furto ao réu, eis que não houve reconhecimento por parte da vítima, nem em sede policial nem em juízo.

Todavia, presentes indícios seguros de autoria e materialidade que se revelam suficientes para a condenação do réu pelo delito de receptação culposa. Senão vejamos.

Em que pese a versão do réu em juízo, em delegacia de polícia alegou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.Jus.br

1587493-79.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1587493-79.2022.8.26.0224

Autor:

DANIEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS

Vistos, etc.

Dispensado relatório.

A ação penal é procedente.

O réu, interrogado em juízo, disse que sua genitora comprara o aparelho celular para a irmã na "Casas Bahia"; antes de lhe dar o aparelho quando saiu da penitenciária, a irmã levou na Rua 25 de março e foi trocada a placa de outro celular.

A testemunhas Júlio Cesar Martins, guarda civil metropolitano, ouvido em juízo, disse que, na data dos fatos, tiveram denúncia de invasão e dirigiram-se ao local para averiguar; o réu estava no terreno com outras duas pessoas; o réu portava um smartphone; como procedimento de praxe, consultaram o IMEI e contou como produto de roubo; os familiares trouxeram uma nota fiscal, mas o número não coincidia com o IMEI do celular que o réu portava; a vítima do roubo compareceu na delegacia e não reconheceu o réu como autor do crime.

A testemunha Elcio Luiz Armando Garcia, guarda civil metropolitano, ouvido em juízo, disse que, na data dos fatos, em atendimento a uma solicitação da central, dirigiram-se ao referido endereço, onde havia outras pessoas no terreno com DANIEL; telefone celular, cujo IMEI, ao ser pesquisado, constou como produto de roubo; o réu alegou que comprara o aparelho em uma loja; os familiares compareceram ao local

com uma caixa de celular, porém de modelo diverso.

Exsurge incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de roubo (BO 1666429/2020) ocorrido em 02/11/2020, cuja vítima era Jonathan Paulo Santos Paixão.

Em contrapartida, não há prova suficiente para imputar a prática do furto ao réu, eis que não houve reconhecimento por parte da vítima, nem em sede policial nem em juízo.

Todavia, presentes indícios seguros de autoria e materialidade que se revelam suficientes para a condenação do réu pelo delito de receptação culposa. Senão vejamos.

Em que pese a versão do réu em juízo, em delegacia de polícia alegou que ganhou o aparelho comprado na loja Pernambucanas. As versões não são críveis, tampouco harmônicas, e restaram isoladas nos autos, posto que não corroboradas por qualquer elemento de prova.

A culpa do acusado está caracterizada pelo fato de ter sido negligente ao portar aparelho celular sem ao menos questionar a procedência do produto, agindo, portanto, sem o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível.

Ainda que haja ganhado o aparelho da genitora ou irmã, ao trazer consigo aparelho sem qualquer cautela, sem nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse atestar a procedência, indicam que o réu deveria, ao menos, presumir ser o telefone celular produto de crime.

Dessa forma, a omissão do réu amolda-se perfeitamente ao delito de receptação culposa, restando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do tipo penal previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, pelo que a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena no patamar mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente (fls. 40-42), uma vez que foi condenado definitivamente nos autos nº 0000801-18.2017.8.26.0616, perante a 1ª Vara Criminal de Ferraz de Vasconcelhos, antes de cometer os fatos apurados nestes autos. Assim, em razão da reincidência, aumento de 1/6 (um sexto) a reprimenda corporal, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

Em que pese a reincidência do acusado, o artigo 54, do Código Penal, determina a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes culposos.

Assim, por ser o delito em tela punido em sua modalidade culposa, substituo a reprimenda corporal por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data.

Da combinação entre os artigos 33, §2º e 3º e art. 59, inciso III, todos do Código Penal, extrai-se que o condenado reincidente estará submetido a regramento específico. Nas condenações à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 8 anos, a definição do regime prisional inicial deve considerar, além da quantidade de pena aplicada, as condições pessoais do sentenciado e as circunstâncias

concretas do fato.

No caso em tela, em que pese a reincidência, tendo em vista as condições judiciais favoráveis e as circunstâncias do fato, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal em caso de reconversão pelo não cumprimento da prestação pecuniária.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA DANIEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, JÁ QUALIFICADO, À PENA DE 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DESTA DATA, FIXADO REGIME INICIAL ABERTO EM CASO DE RECONVERSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 21 de novembro de 2022

CLÁVIO KENJI ADATI  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data.  
Nada Mais. Guarulhos, 21/11/2022. Eu, LTRCsubsc.